

Consejo de Planificación Urbano Ambiental
ACTA N° 174

El día viernes 8 de febrero de 2013, siendo las 9:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en el local de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Laura Colladon.

Asociación Inmobiliaria: Hugo Bartmus

CEPIA: Roberto Giassone y Ana Margonari.

Colegio de Arquitectos: Cristina Frenquelli.

Colegio de Ingenieros: Gustavo García Setti.

Colegio de Técnicos Constructores: Marcelo Moeremans.

Concejo de Representantes: Amalia Gómez, Concejal en representación de la mayoría. Marcelo Sargiotto, Concejal representante de las minorías.

Departamento Ejecutivo Municipal: Liliana Bina, Directora de Planeamiento, y Marcela Fernández, representante del DEM.

Unidad Técnica: asesora del DEM, Arq. Mónica Martínez; asesor del Concejo de Representantes, Alberto Verdinelli; concejal Raquel Merlino.

Visitantes: Mirtha Alessio, Nazareth Paz Margonari y Elizabeth Zuzaya.

Secretaria: Virginia Donato.

Orden del día

- Consideración del acta anterior
- Opiniones de las instituciones sobre la regulación del Área Protegida
- Dictamen salón de fiestas en Complejo Aerosilla
- Compensación en Área Central, proyecto Paccot - Celaira
- Plan de comunicación
- Nota ingresada por Bocco - Betancourt

En primer lugar se da lectura y aprobación al acta de la reunión anterior.

Pasan a tratar el primer tema del orden del día, la regulación del Área Protegida y la cota que limitaría las distintas zonas. El Colegio de Ingenieros expresa que ya emitió su opinión en la reunión pasada y pregunta cómo se trazó la cota 740 y con qué grado de precisión se trabajó. La UT responde que la trazaron a partir del material que aportó ADARSA y un plano de cotas que ellos tenían de Catastro Municipal.

Laura Colladon explica que se trata de un modelo digital de terreno y luego con un programa obtuvo las curvas de nivel, pero en los modelos libres que están disponibles en internet cada pixel es de 30 metros por 30 metros. A la imagen satelital se le aplicó un programa que va uniendo los puntos aproximadamente, muchas veces toma la superficie arbórea y no es exacto. Agrega que para mayor precisión se requiere un trabajo de campo o pedir los puntos exactos a la CONAE, esto sirve como una primera aproximación.

El Ing. García Setti indica que la precisión de la cota demarcada es relativa, necesitan un parámetro para ajustar la altura. Si van a utilizar las cotas como variable, no pueden trabajar sobre una línea imprecisa. Será necesario un trabajo de campo para tomar decisiones sobre una cota real, y eso requiere un estudio más profundo.

Los presentes observan y analizan el plano de cotas. Hugo Bartmus comenta que para los loteos utilizan la cota del lago.

Laura Colladon dice que Google Earth es mucho más exacto para precisar criterios generales y luego ir a hacer un trabajo de campo. Marcelo Moeremans consulta cuál sería el costo del trabajo de campo, le responden que varía de acuerdo a la cantidad de puntos que quieran marcar, es necesario pedir el presupuesto.

Mónica Martínez les muestra el plano de cotas municipal, que es un poco más preciso. Plantea que podrían ir amojonando los terrenos que son de propiedad municipal. García

Setti indica que sólo si deciden utilizar el criterio de las cotas y marcar una línea en la ladera, tiene sentido solicitar un trabajo de campo.

Amalia Gómez comenta que el municipio siempre ha trabajado con las cotas de nivel de la Cooperativa Integral, que se tomaron para las cloacas. Podrían contactarse con el área técnica de la Cooperativa. El equipo técnico dice que gestionará el pedido de material ante dicha entidad, pero que en otras oportunidades no consiguieron que les envíen lo solicitado.

Liliana Bina comenta que solicitó el Ing. Venturi de la Municipalidad que marque la cota 740 en el predio del Aula Ambiental.

Laura Colladon pregunta si la cota será el único criterio que van a tener en cuenta. Desde ADARSA proponen que sea un conjunto de condiciones. El presidente le responde que también se estuvo trabajando sobre los usos y porcentajes. Martínez explica que la cota es una variable relativa, por eso desde la UT también hablaban de porcentajes de ocupación; trazar la línea límite del AP es la base para seguir regulando la ocupación.

Bina propone tres puntos en los que habría acuerdo: la intangibilidad por encima de la cota 740, con cero porcentaje de ocupación; hacia abajo se marcarían las zonas recreativas, pero las quebradas también quedarían intangibles. No acuerdan con establecer porcentajes en el AP recreativa, sino equipamientos mínimos. En esta normativa no incluiría el proyecto de Kukanja porque fue anterior.

Laura Colladon dice que se debería analizar la pendiente media del terreno, dado que hay zonas de pendientes muy pronunciadas y es casi imposible ocuparlas. Con lo que ya está construido la situación es diferente, hay zonas que ya fueron intervenidas como es el camino a la Cruz, la Aerosilla, al Aula Ambiental, y Alto Vuelo. Los emprendimientos nuevos deberían tener en cuenta la pendiente y maximizar las áreas intangibles para dejar de arruinar la montaña.

Marcelo Moeremans dice que haciendo memoria, este tema lo están tratando desde octubre de 2012; para no seguir dando vueltas con lo mismo, insiste en consultar el costo de un estudio de cotas, que se aborde el tema seriamente, analizando las pendientes y quebradas. Todos están pensando en cómo recuperar la montaña, esta información les sirve para tomar decisiones y hasta es útil al momento de expropiar esos terrenos.

García Setti expresa que ese trabajo bien hecho consiste en un escaneo de la montaña y es muy caro, primero deberían pedir lo que tenga la Coopi para usar como base y luego ver si necesitan algo más.

Ana Margonari comenta que en CEPIA realizaron un trabajo teórico sobre el AP, presentando un modelo posible. Muestran un cuadro con los posibles usos en el AP y las construcciones necesarias para ciertas actividades (refugios, casa para guardaparque o cuidador, sanitarios, viveros, etc). Calculan unos 1500 metros cuadrados cubiertos que representarían el 10 por ciento. Proponen que las construcciones sean con algún tipo de tratamiento especial para provocar menos impacto visual. Conexión a cloacas o algún tratamiento ecológico de los residuos. Que se permitan usos recreativos, educativos, producciones sustentables de plantas autóctonas, compost y maderas; además de recorridos. La arquitecta explica la propuesta y les muestra gráficos y fotografías del AP. Expresa que de el Aula Ambiental hacia arriba no se podría hacer nada, son los terrenos a expropiar; a la altura del Aula estarían los usos recreativos y equipamientos; y hacia abajo, posibles viviendas con menor densidad de ocupación.

Los presentes debaten respecto a la propuesta de CEPIA. Intercambian opiniones Bina y Margonari. García Setti explica técnicamente como se toman las cotas. Bina dice que es muy importante mantener las quebradas para que se regenere la flora y fauna. Que haya senderos, no implica que se necesiten refugios en toda la montaña.

Marcela Fernández coincide en la necesidad de mantener las quebradas, expresa que la regulación del AP requiere de otras variables, hay un aspecto legal a tener en cuenta que es la Ley de Bosques, que establece que estas sierras se encuentran dentro de la zona roja o categoría máxima de protección. Plantea que deberían consultar a un

biólogo o geólogo, por la fragilidad del suelo y la erosión hídrica. Hay lugares que ya fueron intervenidos con senderos y son suficientes para acceder, no es necesario pisotear toda la montaña. Se refiere a los estudios realizados por el CREAN sobre el Área Protegida de Villa Carlos Paz y da lectura a algunos puntos a tener en cuenta en la regulación.

Desde CEPIA, Margonari dice que ellos defienden a las personas, el planteo es desde la perspectiva de la inclusión, quieren que todos tengan acceso por igual a la naturaleza, hasta las personas con discapacidad. El objetivo es conocer y disfrutar de la montaña, no destruirla. Roberto Giassone comenta que los Bomberos de Villa Carlos Paz, respecto al proyecto de Alto vuelo notificaron una serie de medidas para habilitarlo, entre ellas se encuentra la separación del barrio con una línea cortafuego, cisternas y depósitos de agua, persona entrenado para el manejo del fuego. Y agrega que CEPIA quiere mantener el verde, pero el tema de la seguridad no pudo desconocerse, por eso ellos obligarían a tener refugios y las medidas necesarias contra incendios.

Liliana Bina expresa que en todo lugar donde ingrese el hombre son necesarias medidas de seguridad. La naturaleza brinda servicios ambientales básicos para nuestra supervivencia, somos parte de ella y tenemos que ser su voz, defenderla. Lo prioritario es mantener esos servicios ambientales, preservar la flora y fauna en las quebradas. Acuerda con que haya algunos senderos peatonales y actividades en los lugares preexistentes. Plantea encausar el debate en la Ley de Bosques, además hay un estudio realizado sobre la ladera. Les pide que no generen una oferta donde no hay una demanda.

M. Fernández señala que en el estudio del equipo del Dr. Ernesto Abril ya se menciona el tema de los incendios, son más peligrosos en los lugares donde ingresa gente. Los criterios de la Secretaría de Ambiente son demasiado flexibles, ni siquiera ellos exigen las medidas contra incendios como debieran. Laura Colladon dice que deben tener cuidado con las construcciones en lugares de riesgo.

García Setti pide que la Unidad Técnica realice un resumen de todas las posturas de las instituciones presentes para tener elementos más concretos para poder votar. En general, acuerdan con establecer una cota o línea de límite y analizar el tema de las pendientes.

Mónica Martínez, propone pedir un presupuesto del estudio de quebradas y cotas, y amojonar. El Presidente dice que primero deben pedir el material disponible en la Cooperativa Integral.

Cristina Frenquelli expresa que el Colegio de Arquitectos apoya la definición de la línea de cota, y consideran que las pendientes son una variable importante y que es necesario preservar quebradas. La montaña también se disfruta al percibirla, y manteniéndola ecológicamente sana. Plantean que los equipamientos sean los menos posibles, y proponen ir recorriendo las sierras por grupos pequeños de gente, para minimizar el impacto. Y agrega que generalmente, las actividades en la montaña son limitantes a la edad y estado físico de las personas. Los equipamientos existentes como los de Aerosilla y Alto Vuelo son muy interesantes, pero no se deberían promover más este tipo de actividades. El objetivo es preservar y aplicar medidas de remediación, además es necesario un sistema de control ya que la gente ingresa con vehículos y muchas veces se generan actividades espontáneas que no están controladas.

Por su parte, el concejal Marcelo Sargiotto plantea que se debe definir la línea lo más exactamente posible, pedir las cotas a la Cooperativa y avanzar en la delimitación de zonas. Está convencido de que las quebradas son la parte más importante de las sierras a preservar. Deben determinar áreas intangibles hacia arriba de la cota límite, pero es necesario delimitarla y contar con un parámetro confiable.

Marcelo Moeremans expresa que deben reunir todos los elementos necesarios y los estudios para poder regular el AP. Cuando logren contar con todos los elementos, recién ahí se podrá estudiar la montaña con seriedad, partiendo de datos concretos para poder avanzar.

Bina dice que cuentan con muchos elementos, pero es necesario definir la cota y trabajar a partir de allí. Cree que es necesario votar cuáles serán los parámetros para no seguir discutiendo siempre sobre lo mismo.

Gustavo García Setti expresa que el Colegio de Ingenieros considera que es necesario contar con elementos para proteger la ladera de la montaña, como es el caso de las cisternas y cortafuegos, como consideran que el Estado no lo va a hacer y hasta la fecha no ha hecho nada al respecto, ellos insisten en la gestión mixta del Área Protegida.

Liliana Bina no acuerda con que el Estado no hizo nada, son los particulares los que no hacen nada y ocasionan más incendios. En la Provincia, muchos propietarios de terrenos privados han llegado a incendiar sus terrenos para desmontar y luego poder construir o sembrar soja, porque ya no hay más bosques. El particular busca el lucro. Los privados fracasaron en proteger y forestar la montaña, esperaron a que la ciudad se desarrolle para vender esos terrenos a mayor valor. Esta es la oportunidad de proteger las sierras porque tienen el compromiso de la ciudadanía, deben asumir el compromiso.

Los ingenieros no acuerdan con ese planteo de que los privados son el enemigo. Los presentes debaten sobre este punto. Las instituciones enviarán sus posturas por escrito para que la Unidad Técnica realice el resumen y luego procedan a la votación.

Pasan a tratar el segundo tema del orden del día, el dictamen sobre el salón de fiestas en Aerosilla. Se da lectura al dictamen corregido¹.

Frenquelli considera que deberían exigirles la conexión a cloacas como estaba escrito en el dictamen anterior.

Bina coincide con los puntos 1 y 2 del dictamen, que sea tratado como proyecto en el AP y por lo tanto sea tratado por el Concejo de Representantes, quien determinará si le dan curso o no, si lo envían nuevamente al CPUTA o no. Además, solicitar que se expida Asesoría Letrada. No acuerda con agregar condiciones de concertación o recomendaciones sobre el proyecto en si, porque eso deberá determinarlo el Concejo de Representantes.

El presidente les pregunta a las instituciones si realizarán o no las recomendaciones y observaciones que consideraron necesarias o sólo enviarán los dos primeros puntos. Martínez coincide con la propuesta de la Directora de Planeamiento. CEPIA acuerda y pide que funcionario que corresponda se expida de una vez. Finalmente, los presentes acuerdan por consenso con enviar el dictamen del salón de Aerosilla con los dos primeros puntos del escrito.

Pasan a tratar el tercer tema del orden del día, referido al proyecto de compensación en el AC de los arquitectos Paccot y Celaira que ingresó desde la Dirección de Obras Privadas. El proyecto consta de PB y cinco pisos y se encuentra en AC3. Martínez explica que para comprender mejor el proyecto solicitaron las planchetas catastrales y detectaron que para poder concretarlo necesaria la unión de lotes. El profesional presenta la alternativa de PB y tres pisos y PB y cinco pisos, realizado un esquema con la misma superficie cubierta en ambos proyectos.

Martínez expresa que la ordenanza no dice que el proyecto tenga que venir al CPUTA para su aprobación. Los presentes observan el plano, señalan que no tiene carátula, leen la ordenanza y debaten sobre ese punto. La ordenanza dice que la Dirección de Obras Privadas lo enviará al CPUTA para evaluar la aplicación de la ordenanza o si tiene alguna duda, pero no para su aprobación. La norma tampoco indica que el profesional deba hacer dos proyectos para compararlos.

Bina da lectura al artículo N° 11 de la ordenanza N° 5620:

“4.1.12.5.9: DEL MECANISMO DE APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS

Por el término de 180 días a partir de la aprobación del Artículo 4.1.12.4 y a fin de evaluar la marcha del mecanismo de compensación y proponer las adecuaciones normativas que sean necesarias, los proyectos alcanzados por el presente artículo

¹ Se adjunta borrador con la propuesta de dictamen elaborada por el equipo técnico

serán derivados por la Dirección de Obras Privadas al Consejo de Planeamiento Urbano Ambiental -CPUA-. Este organismo analizará los proyectos, pudiendo recomendar las adecuaciones en caso de que correspondiera”.

García Setti pregunta si el CPUA analizará la aplicación de la ordenanza o las adecuaciones al proyecto. Bina dice que con esta presentación evaluará si son necesarias modificaciones a la normativa y si el proyecto de compensación respeta los mismos metros construidos, por eso se evaluará tanto el proyecto como la norma.

El presidente indica que hay que definir un criterio sobre ese tema, tal vez no en todos los casos es necesario pedir el croquis con el desarrollo del proyecto alternativo, plantea que deben pedirlo sólo cuando existe una duda razonable. Opina que sólo deberían analizar los proyectos de compensación en la reunión de los miércoles de la Unidad Técnica y devolverlos. Bina cree que la UT tendría que presentarlo brevemente ante la Comisión Plenaria Honoraria del CPUA ya que no van a ser tantos edificios.

Analizan el caso presentado y los ejemplos de posibilidades de construcción y ocupación, en PB y tres, respecto a PB y cinco pisos. Martínez explica con un cuadro comparativo los diferentes casos, calculando las posibilidades de construcción en distintos tamaños de lotes y según los retiros que establece la norma. Cuando el lote es más grande, perderá superficie si van a construir PB y cinco, en función de los espacios verdes que debe liberar.

Finalmente, los presentes acuerdan con que el proyecto de Paccot Celoir cumple con la ordenanza, en el artículo referido a la compensación.

Se retira Hugo Bartmus de la reunión.

El presidente les consulta si los presentes observaron el Plan de Comunicación que ha elaborado la secretaria. Virginia Donato les comenta que muchas de las actividades propuestas ya se están llevando a cabo, pero para no quitarles tiempo en la reunión, propone que lo lean y envíe sus observaciones y correcciones por mail. Deberían acordar los programas y definir las prioridades. Las instituciones observarán el trabajo para la próxima reunión, se enviará nuevamente por e-mail a la Comisión Plenaria.

A continuación tratan la nota presentada por un particular al que se le venció la visación previa de un proyecto de construcción en el Área Central, en calle Prager casi esquina Costanera y ahora la zona se ve afectada por el cambio de normativa aprobado en diciembre. La CPH no considera que este caso deba tratarlo el CPUA a pedido del particular afectado. Le responderán que ese tema lo resolverá la Dirección de Obras Privadas.

Ingresa la nota de la Dra. Mariana Gómez con un proyecto de separación de residuos domiciliarios en los edificios, creando un punto verde en los complejos de viviendas. También fue enviado al Departamento de Gestión y Educación Ambiental. Se enviará el proyecto por e-mail para conocimiento de la CPH.

Roberto Giassone plantea que luego de la ampliación del AC1 se había hablado del apoyo en medianeras y de un FOS del 0.70 o 0.60 ocupando el fondo de lote, pero eso no está plasmado en la ordenanza. El profesional que tiene un proyecto en su lote, fue a consultar al municipio y le dijeron que todavía el FOS es de 0.40, que debía presentar el anteproyecto para que el CUPA lo considere. Y que se tomarían 180 días a partir de 1 de enero, para adecuar la ordenanza en lo que sea necesario.

El presidente comenta que la semana pasada, la UT les explicó cómo iban a responder a Obras Privadas respecto a su consulta sobre FOS, y los técnicos presentaron ese cuadro comparativo, pero eso todavía no se envió.

Bina responde que sólo se modificaron las zonas, la altura, los usos y cantidad de viviendas por lote; en tanto que el FOS y los apoyos en medianeras todavía no fueron modificados y rige la normativa anterior en este sentido. Hoy, en el AC1 se pueden hacer hasta siete departamentos de 60 metros en un lote de 600 metros, por lo tanto existe una diferencia considerable que beneficia a esa zona porque ya no está más el límite de una vivienda por lote, se mantiene la relación de FOS entre metros construidos y espacio verde.

Mónica Martínez expresa que se trata de una instancia de definición de AC1, 2 y 3, deben tomarse el tiempo necesario para estudiarlo y completar la normativa. En cuanto a lo que la ordenanza no dice, deben remitirse a la ordenanza original.

Giassone expresa que se debería obligar a los propietarios que tienen árboles de gran porte en sus terrenos, los deben mantener. Respecto al apoyo en medianeras, expresa que es necesario analizar manzana por manzana, en especial donde se juntan una zona con otra. Y si en un momento se permitió un tipo de construcción, el privado debe poder defender sus intereses. Bina reitera que se le están permitiendo hacer siete viviendas en vez de una, por ende su lote vale mucho más que antes.

Siendo las 11:20 se da por finalizada la reunión.

Resumen:

Pasan a tratar el primer tema del orden del día, la regulación del Área Protegida y la cota que limitaría las distintas zonas. El Colegio de Ingenieros expresa que ya emitió su opinión en la reunión pasada y pregunta cómo se trazó la cota 740 y con qué grado de precisión se trabajó. La UT responde que la trazaron a partir del material que aportó ADARSA y un plano de cotas que ellos tenían de Catastro Municipal.

Colladon explica que se trata de un modelo digital de terreno y luego con un programa obtuvo las curvas de nivel, pero en los modelos libres que están disponibles en internet cada pixel es de 30 metros por 30 metros. Agrega que para mayor precisión se requiere un trabajo de campo o pedir los puntos exactos a la CONAE.

García Setti indica que la precisión de la cota demarcada es relativa, necesitan un parámetro para ajustar la altura. Será necesario un trabajo de campo para tomar decisiones sobre una cota real, y eso requiere un estudio más profundo.

Los presentes observan y analizan el plano de cotas. H. Bartmus comenta que para los loteos utilizan la cota del lago. Moeremans consulta cuál sería el costo del trabajo de campo, le responden que varía de acuerdo a la cantidad de puntos que quieran marcar, es necesario pedir el presupuesto.

Martínez les muestra el plano de cotas municipal, que es un poco más preciso. Plantea que podrían ir amojonando los terrenos que son de propiedad municipal. García Setti indica que si deciden utilizar el criterio de las cotas y marcar una línea en la ladera, tiene sentido solicitar un trabajo de campo.

Gómez comenta que el municipio siempre ha trabajado con las cotas de nivel de la Cooperativa Integral, que se tomaron para las cloacas. Podrían contactarse con el área técnica de la Cooperativa. Bina comenta que solicitó al Ing. Venturi de la Municipalidad que marque la cota 740 en el predio del Aula Ambiental.

Colladon pregunta si la cota será el único criterio que van a tener en cuenta. Desde ADARSA proponen que sea un conjunto de condiciones. El presidente le responde que también se estuvo trabajando sobre los usos y porcentajes. Martínez explica que la cota es una variable relativa, por eso desde la UT también hablaban de porcentajes de ocupación; trazar la línea límite del AP es la base.

Bina propone tres puntos en los que habría acuerdo: la intangibilidad por encima de la cota 740, con cero porcentaje de ocupación; hacia abajo se marcarían las zonas recreativas, pero las quebradas también quedarían intangibles. No acuerdan con establecer porcentajes en el AP recreativa, sino equipamientos mínimos. En esta normativa no incluiría el proyecto de Kukanja porque fue anterior.

Colladon dice que se debería analizar la pendiente media del terreno, dado que hay zonas de pendientes muy pronunciadas y es casi imposible ocuparlas. Con lo que ya está construido, la situación es diferente. Los emprendimientos nuevos deberían tener en cuenta la pendiente y maximizar las áreas intangibles para dejar de arruinar la montaña.

Moeremans dice que haciendo memoria, este tema lo están tratando desde octubre de 2012; para no seguir dando vueltas con lo mismo, insiste en consultar el costo de un estudio de cotas, que se aborde el tema seriamente, analizando las pendientes y

quebradas. Todos están pensando en cómo recuperar la montaña, esta información les sirve para tomar decisiones y es útil al momento de expropiar esos terrenos.

García Setti expresa que ese trabajo bien hecho consiste en un escaneo de la montaña y es muy caro, primero deberían pedir la que tiene la Coopí para tenerlo como base y luego ver si necesitan algo más.

Margonari comenta que en CEPIA realizaron un trabajo teórico sobre el AP, presentando un modelo posible. Muestran un cuadro con los posibles usos en el AP y las construcciones necesarias para ciertas actividades. Calculan unos 1500 metros cuadrados cubiertos que representarían el 10 por ciento. Proponen que las construcciones sean con algún tipo de tratamiento especial para provocar menos impacto visual. Conexión a cloacas o algún tratamiento ecológico de los residuos. Que se permitan usos recreativos, educativos, producciones sustentables de plantas autóctonas, compost y maderas; recorridos La arquitecta explica la propuesta y les muestra gráficos y fotografías del AP. Del Aula Ambiental hacia arriba no se podría hacer nada, terrenos a expropiar; a la altura del Aula estarían los usos recreativos y equipamientos; y hacia abajo, posibles viviendas con menor densidad de ocupación.

Los presentes debaten respecto a la propuesta de CEPIA. Intercambian opiniones Bina y Margonari. Bina dice que es muy importante mantener las quebradas para que se regenere la flora y fauna. Que haya senderos, no implica que se necesiten refugios en toda la montaña,

Fernández coincide en la necesidad de mantener las quebradas, expresa que la regulación del AP requiere de otras variables, hay un aspecto legal a tener en cuenta, la Ley de Bosques, que establece que las sierras se encuentran dentro de la zona roja o categoría máxima de protección. Plantea que deberían consultar a un biólogo o geólogo, por la fragilidad del suelo y la erosión hídrica. Hay lugares que ya fueron intervenidos con senderos y son suficientes para acceder, no es necesario pisotear toda la montaña. Se refiere a los estudios realizados por el CREAN sobre el AP y da lectura a algunos puntos a tener en cuenta en la regulación.

Desde CEPIA dicen que ellos defienden a las personas, quieren que todos tengan acceso a la naturaleza. El objetivo es conocer y disfrutar de la montaña, no destruirla. CEPIA quiere mantener el verde, pero el tema de la seguridad no pudo desconocerse, por eso ellos obligarían a tener refugios y las medidas necesarias contra incendios.

Bina expresa que en todo lugar donde ingrese el hombre son necesarias medidas de seguridad. La naturaleza brinda servicios ambientales básicos para nuestra supervivencia, somos parte de ella y tenemos que defenderla. Lo prioritario es mantener servicios ambientales, preservar la flora y fauna en las quebradas. Plantea encausar el debate en la Ley de Bosques, además hay un estudio realizado sobre la ladera. Les pide que no generen una oferta donde no hay una demanda.

M. Fernández señala que en el estudio del Dr. Abril ya se menciona el tema de los incendios, son más peligrosos en los lugares donde ingresa gente. Los criterios de la Secretaría de Ambiente son demasiado flexibles.

García Setti pide que la UT realice un resumen de las posturas de las instituciones presentes para tener elementos concretos para poder votar. En general, acuerdan con establecer una cota o línea de límite y analizar el tema de las pendientes.

Frenquelli expresa que el Colegio de Arquitectos apoya la definición de la línea de cota, y consideran que las pendientes son una variable importante y que es necesario preservar quebradas. La montaña también se disfruta al percibirla, y manteniéndola ecológicamente sana. Plantean que los equipamientos sean los menos posibles, y proponen ir recorriendo las sierras por grupos pequeños de gente, para minimizar el impacto. Y agrega que generalmente, las actividades en la montaña son limitantes a la edad y estado físico de las personas. Los equipamientos existentes como los de Aerosilla y Alto Vuelo son muy interesantes, pero no se deberían promover más este tipo de actividades. El objetivo es preservar y aplicar medidas de remediación, además es necesario un sistema de control.

Sargiotto plantea que se debe definir la línea lo más exactamente posible, pedir las cotas a la Cooperativa y avanzar en la delimitación de zonas. Está convencido de que

las quebradas son la parte más importante de las sierras a preservar. Deben determinar áreas intangibles hacia arriba de la cota límite, pero es necesario delimitarla y contar con un parámetro confiable.

Moeremans expresa que deben reunir todos los elementos necesarios y los estudios para poder regular el AP. Cuando logren contar con todos los elementos, recién ahí se podrá estudiar la montaña con seriedad, partiendo de datos concretos para poder avanzar.

Bina dice que cuentan con muchos elementos, pero es necesario definir la cota y trabajar a partir de allí. Cree que es necesario votar cuáles serán los parámetros para no seguir discutiendo siempre sobre lo mismo.

García Setti expresa que el Colegio de Ingenieros considera que es necesario contar con elementos para proteger la ladera de la montaña, como es el caso de las cisternas y cortafuegos, como consideran que el Estado no lo va a hacer y hasta la fecha no ha hecho nada al respecto, ellos insisten en la gestión mixta del AP.

Bina no acuerda con que el Estado no hizo nada, son los particulares los que no hacen nada y ocasionan más incendios. En la Provincia, muchos propietarios de terrenos privados han llegado a incendiar sus terrenos para desmontar y luego poder construir o sembrar soja, porque ya no hay más bosques. El particular busca el lucro. Los privados fracasaron en proteger y forestar la montaña, esperaron a que la ciudad se desarrolle para vender esos terrenos a mayor valor. Esta es la oportunidad de proteger las sierras porque tienen el compromiso de la ciudadanía.

Los ingenieros no acuerdan con ese planteo de que los privados son el enemigo. Los presentes debaten sobre este punto. Las instituciones enviarán sus posturas por escrito para que la UT realice el resumen y luego procedan a la votación.

Pasan a tratar el segundo tema del orden del día, el dictamen sobre el salón de fiestas en Aerosilla. Se da lectura al dictamen corregido.

Bina coincide con los puntos 1 y 2 del dictamen, que sea tratado como proyecto en el AP y por lo tanto sea tratado por el Concejo de Representantes, quien determinará si le dan curso o no. Además, solicitar que se expida Asesoría Letrada. No acuerda con agregar condiciones de concertación o recomendaciones sobre el proyecto en sí, porque eso deberá determinarlo el Concejo de Representantes.

El presidente les pregunta a las instituciones si realizarán o no las recomendaciones y observaciones que consideraron necesarias o sólo enviarán los dos primeros puntos, los presentes acuerdan con enviar el dictamen del salón de Aerosilla con los dos primeros ítems.

Pasan a tratar el tercer tema del orden del día, referido al proyecto de compensación en el AC de los arquitectos Paccot y Celoir que ingresó desde la Dirección de Obras Privadas. El proyecto consta de PB y cinco pisos y se encuentra en AC3. Martínez explica que para comprender mejor el proyecto solicitaron las planchetas catastrales y detectaron que para concretarlo es necesaria la unión de lotes. El profesional presenta la alternativa de PB y tres pisos y PB y cinco pisos, realizado un esquema con la misma superficie cubierta en ambos proyectos.

Los presentes observan el plano, señalan que no tiene carátula, leen la ordenanza y debaten sobre ese punto. García Setti pregunta si el CPUA analizará la aplicación de la ordenanza o las adecuaciones al proyecto. Bina dice que con esta presentación evaluará si son necesarias modificaciones a la normativa y si el proyecto de compensación respeta los mismos metros construidos, por eso se evaluará tanto el proyecto como la norma.

El presidente indica que hay que definir un criterio sobre ese tema, tal vez no en todos los casos es necesario pedir el croquis con el desarrollo del proyecto alternativo, plantea que deben pedirlo sólo cuando existe una duda razonable. Opina que sólo deberían analizar los proyectos de compensación en la reunión de los miércoles de la UT. Bina cree que la UT tendría que presentarlo brevemente ante la CPH del CPUA ya que no van a ser tantos edificios.

Analizan el caso presentado y los ejemplos de posibilidades de construcción y ocupación. Martínez explica con un cuadro comparativo los diferentes casos, calculando las posibilidades de construcción en distintos tamaños de lotes y según los retiros que establece la norma.

Finalmente, los presentes acuerdan con que el proyecto de Paccot Celaira cumple con la ordenanza referida a la compensación.

El presidente les consulta si los presentes observaron el Plan de Comunicación que elaboró la secretaria. Deberían acordar los programas y definir las prioridades. Las instituciones observarán el trabajo para la próxima reunión.

A continuación tratan la nota presentada por un particular al que se le venció la visación previa de un proyecto de construcción en el AC, en calle Prager casi esquina Costanera y ahora la zona se ve afectada por el cambio de normativa aprobado en diciembre. La CPH no considera que este caso deba tratarlo el CPUA a pedido del particular afectado. Le responderán que ese tema lo resolverá la Dirección de Obras Privadas.

Ingresa la nota de la Dra. Mariana Gómez con un proyecto de separación de residuos domiciliarios en los edificios, creando un punto verde en los complejos de viviendas. Se enviará el proyecto por e-mail para conocimiento de la CPH.

Giassone plantea que luego de la ampliación del AC1 se había hablado del apoyo en medianeras y de un FOS del 0.70 o 0.60 ocupando el fondo de lote, pero eso no está plasmado en la ordenanza. El profesional que tiene un proyecto en su lote, fue a consultar al municipio y le dijeron que todavía el FOS es de 0.40, que debía presentar el anteproyecto para que el CPUA lo considere.

Bina responde que sólo se modificaron las zonas, la altura, los usos y cantidad de viviendas por lote; en tanto que el FOS y los apoyos en medianeras todavía no fueron modificados y rige la normativa anterior en este sentido. Hoy en el AC1 se pueden hacer hasta siete departamentos de 60 metros en un lote de 600 metros, por lo tanto existe una diferencia considerable que beneficia a esa zona porque ya no está más el límite de una vivienda por lote, se mantiene la relación de FOS entre metros construidos y espacio verde.

Martínez expresa que se trata de una instancia de definición de AC1, 2 y 3, deben tomarse el tiempo necesario para estudiarlo y completar la normativa. En cuanto a lo que la ordenanza no dice, deben remitirse a la ordenanza original.

1- Propuesta de dictamen debatida

MEMORANDUM

Para: Comisión Plenaria Honoraria
De: Unidad Técnica
Asunto: Habilitación del Salón de Eventos del Complejo Turístico Aerosilla SAIC

Con copia al Concejo de Representantes

Con copia a Asesoría Letrada

En función de la intervención previa que el CPUTA tuvo por medio del Dictamen CPUTA 06/2009 de fecha 10 de noviembre de 2009 mediante el cual se realizaban una serie de recomendaciones sobre el proyecto en ejecución y, en conocimiento de la solicitud de la Dirección de Planeamiento de fecha 6 de noviembre de 2012 que pide que las actuaciones sean remitidas a la Asesoría Letrada para que la misma determine el procedimiento a seguir, es posible recomendar a pedido de la Dirección de Obras Privadas que para la habilitación del Salón de Eventos del Complejo Turístico Aerosilla SAIC, se condicione al cumplimiento de las siguientes acciones:

- 1) Se enmarque el proyecto dentro de la **ZONA AP1**, y se cumpla con lo solicitado para dicha área.
- 2) Que se solicite a la **Asesoría Letrada** se expida con relación al pedido de la Dirección de Planeamiento realizado con fecha 6 de noviembre pasado.
- 3) Que el plano solicitado por la **Dirección de Obras Privadas** para el completamiento del trámite, incluya en la gráfica la materialización del acceso por calle Florencio Sánchez, así como la superficie destinada a estacionamiento de vehículos, cumpliendo los requisitos mínimos establecidos en la ordenanza 3781/00.
- 4) Que se incluya los límites físicos del terreno que ocupa y su materialización, con el fin de poder evaluar la ocupación y el funcionamiento de las cañadas de escurrimiento que se ubican a ambos costados del proyecto. A tales efectos, se presente un **informe técnico confeccionado por profesional habilitado** para tal fin, mediante el cual, se evalúe las máximas escurrimientos posibles y los medios para encausar las mismas sin provocar daños a personas y bienes.

Nota: Se adjuntan fotocopias de: Acta CPUTA N° 19 del 9 de octubre de 2009 (3 fs.). Dictamen CPUTA 06/2009 del 10 de noviembre de 2009 (3 fs.) y, Solicitud de la Dirección de Planeamiento del 6 de noviembre de 2012 (1 fs.)